



PUTUSAN

Nomor 3942 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang dan Anak, telah memutus perkara Anak:

Nama : **ANAK**;
Tempat Lahir : Sampang;
Umur/Tanggal Lahir : 15 tahun/7 September 2010;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Tongampar, Desa Tambak, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak tersebut ditangkap pada tanggal 5 Desember 2025;

Anak tersebut berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 6 Desember 2025 sampai sekarang;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sampang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 3942 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

Ketiga : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang tanggal 29 Desember 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam surat dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama ANAK berada dalam tahanan dengan perintah agar ANAK tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Dinas Sosial Sampang;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebuah baju terusan warna kuning;
 - Sebuah kerudung warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 3942 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar ANAK membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2025/PN Spg tanggal 31 Desember 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan penjara selama 4 (empat) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar dan Pelatihan Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Sampang selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah baju terusan warna kuning
 - Sebuah kerudung warna kuning.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2026/PT SBY tanggal 28 Januari 2026 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Anak;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2025/PN Spg tanggal 31 Desember 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 3942 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2026/PN Spg *juncto* Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2026/PT SBY *juncto* Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2025/PN Spg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampang yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Februari 2026 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2026/PN Spg *juncto* Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2026/PT SBY *juncto* Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2025/PN Spg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampang yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Februari 2026 Penasihat Hukum Anak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Februari 2026 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 11 Februari 2026;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Februari 2026 dari Penasihat Hukum Anak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2026 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 18 Februari 2026;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang melalui Surat Tercatat tanggal 6 Februari 2026 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Februari 2026 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 11 Februari 2026. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang,

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 3942 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak melalui Surat Tercatat tanggal 9 Februari 2026 dan Penasihat Hukum Anak tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Februari 2026 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 18 Februari 2026. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Anak tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Anak dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Anak tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Pertimbangan Mengenai Penerapan Hukum Acara dalam Masa Transisi:

- Bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan kasasi, *judex juris* terlebih dahulu mempertimbangkan tentang penerapan hukum acara dalam perkara *a quo* mengingat:
 1. Perkara *a quo* telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri sebelum tanggal 2 Januari 2026;
 2. Pemeriksaan perkara di tingkat pertama dan banding telah dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 3. Permohonan Kasasi diterima dan diregister di Mahkamah Agung setelah tanggal 2 Januari 2026, pada saat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah berlaku;
- Bahwa berdasarkan Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perkara yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan sudah dimulai proses pemeriksaannya “tetap diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan dalam Undang-

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 3942 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”, dengan pengecualian hanya untuk peninjauan kembali;

- Bahwa kasasi merupakan upaya hukum biasa yang merupakan kelanjutan dari proses pemeriksaan perkara yang tidak terputus (*integrated judicial process*), berbeda dengan peninjauan kembali yang merupakan upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa berdasarkan asas *tempus regit actum* dan asas kepastian hukum, oleh karena kasasi tidak termasuk dalam pengecualian tersebut, maka pemeriksaan kasasi terhadap perkara *a quo* dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa pengajuan permohonan kasasi dan memori kasasi yang telah dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dinyatakan tetap sah;

Pertimbangan Mengenai Alasan Kasasi:

- Bahwa alasan pengajuan kasasi diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP yaitu:
 - a) apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - b) apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
 - c) apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenang;
- Bahwa terhadap permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Anak sebagaimana dalam memori kasasinya, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan pidana yang dijatuhkan terlalu ringan;
 - Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Anak pada pokoknya *judex facti* tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya karena tidak sesuai dengan fakta di persidangan yaitu bahwa ANAK melakukan perbuatan tersebut karena dipaksa, ditekan, dan diancam

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 3942 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak lain seharusnya dipandang sebagai korban atau saksi dan tidak dapat dipidana;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Anak tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum, telah mengadili sesuai hukum acara dan tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis di persidangan yaitu:

a. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025 sekitar pukul 20.00 WIB di sebuah tanah lapang di Desa Tambak, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Anak bersama dengan Soleh (DPO) dan Halim (DPO) telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban. Kejadian tersebut bermula ketika Anak Korban sedang membantu mempersiapkan acara pengajian di Pondok Al-Abasiyah, kemudian diajak oleh Soleh (DPO) untuk berjalan-jalan menuju sebuah lapangan yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari pondok tersebut. Sesampainya di lokasi, Anak Korban ditangkap dari belakang menggunakan sarung oleh Soleh (DPO), dipaksa ditidurkan serta kedua tangannya dipegangi sehingga tidak dapat melawan, kemudian Halim (DPO) membuka secara paksa celana dalam Anak Korban dan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang saat itu dalam keadaan ketakutan dan tidak berdaya;

b. Bahwa setelah Halim (DPO) selesai melakukan persetubuhan, Anak Korban masih dalam keadaan tidak menggunakan celana dalam dan tubuhnya dipegangi secara bergantian oleh para pelaku, kemudian Soleh (DPO) dan ANAK juga melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban secara bergantian, bahkan setelah itu para pelaku juga melakukan perbuatan cabul dengan memegang payudara Anak Korban. Setelah kejadian tersebut Anak Korban disuruh mengenakan kembali celana dalamnya dan diancam oleh para pelaku agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 3942 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Akibat perbuatan tersebut Anak Korban mengalami trauma serta berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 124/REKMED/VIII/2025 tanggal 15 Agustus 2025 yang dibuat oleh dr. Yuski Amin, Sp.Og pada RSUD dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang ditemukan robekan lama pada selaput dara arah jam tiga dan tujuh sehingga selaput dara tidak utuh;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, perbuatan ANAK telah memenuhi rumusan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Pertimbangan Mengenai Penerapan Hukum yang Lebih Menguntungkan (*lex mitior*):

- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Angka 11.1.a Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026, dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan, diberlakukan yang baru kecuali yang lama lebih menguntungkan bagi pelaku. Terhadap perkara *a quo*, dipertimbangkan:
- Bahwa Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah dicabut dan diubah dengan Pasal 473 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana "Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan". Ayat (2) huruf b: "persetubuhan dengan Anak";
- Bahwa Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU)

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 3942 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

- Pasal 473 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”;
- Bahwa berdasarkan perbandingan tersebut, ketentuan Pasal 473 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih menguntungkan bagi Anak karena ancaman pidana berupa perampasan kemerdekaan berupa pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun tanpa tambahan pidana denda, sehingga demikian terhadap Anak mengenai pemidanaan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa dengan telah berlakunya Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut telah diganti dengan Pasal 473 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terhadap Anak haruslah dimaknai dan dinyatakan telah terbukti bersalah melanggar Pasal 473 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan mengingat *judex facti* telah menjatuhkan pidana pada berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar dan Pelatihan Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Sampang selama 4 (empat) bulan dinilai telah tepat dan benar serta cukup mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 3942 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan Anak sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP sehingga pidana yang dijatuhkan dinilai telah memenuhi rasa keadilan sesuai dengan perbuatan Anak dan setimpal dengan perbuatannya;

- Bahwa selebihnya alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pemidanaan merupakan kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa selebihnya alasan Anak mengenai adanya kesalahan dalam penerapan hukum karena tidak sesuai dengan fakta di persidangan, hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan Anak tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 473 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 3942 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG** dan Pemohon Kasasi II/Anak **ANAK** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **11 Maret 2026** oleh **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari** dan **tanggal** itu juga oleh Hakim Kasasi Anak tersebut yang dihadiri **Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,

Ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001